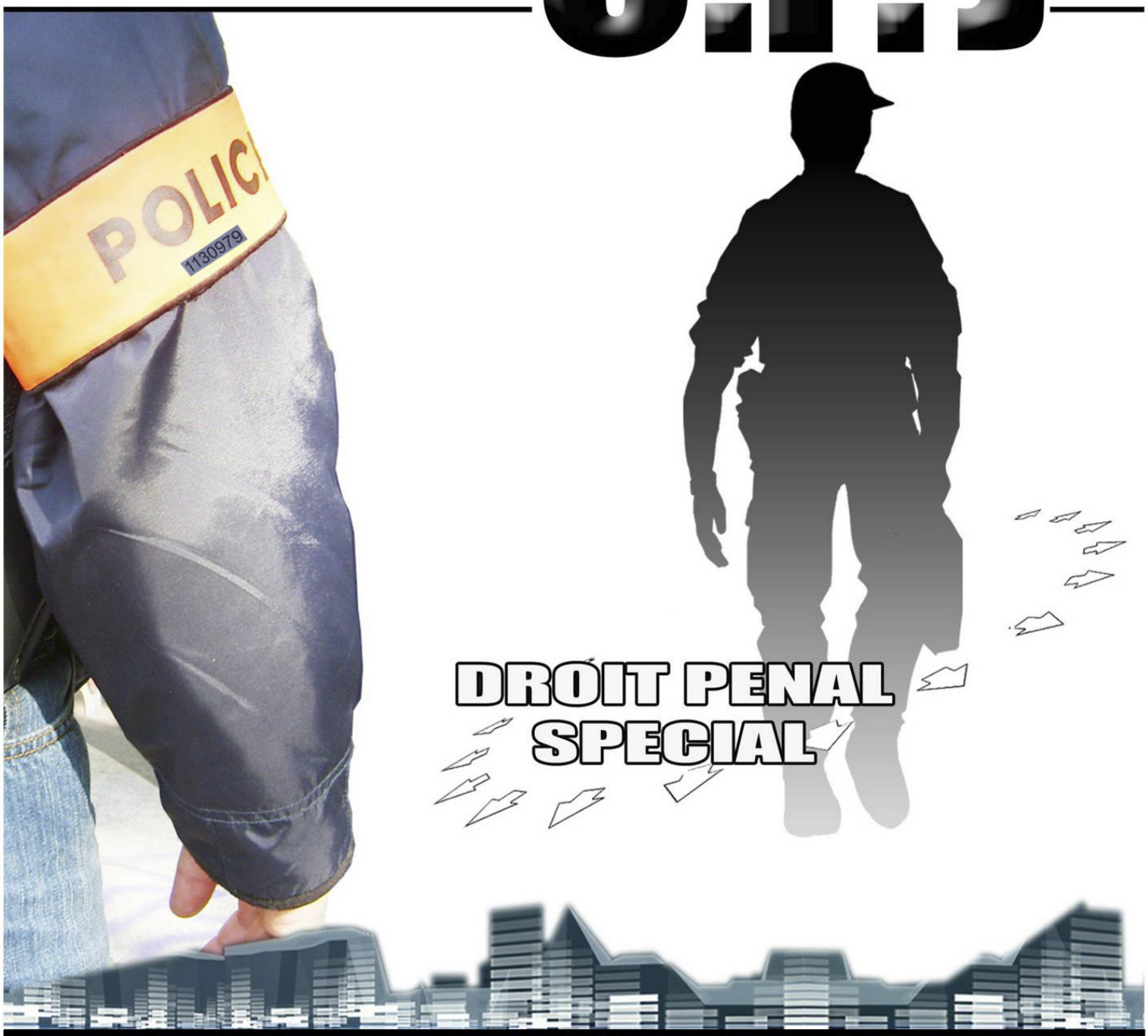
POLICE NATIONALE

ACADÉMIE DE POLICE

DOCUMENTATION

O.P.J



DROIT PENAL SPECIAL

LES INFRACTIONS AU REGIME DES MATERIELS DE GUERRE, ARMES ET MUNITIONS

Fascicule n°7

EXAMEN JUIN 2026

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION.....P.1

DÉFINITIONS.....P.2

CLASSIFICATION DES ARMES ET DES MUNITIONS.....P.7

LES RÈGLES D'ACQUISITION ET DE DÉTENTION.....P.15

LES RÈGLES DE PORT ET DE TRANSPORT.....P.24

L'ACQUISITION, LA DÉTENTION OU LA CESSION D'UNE OU DE PLUSIEURS ARMES DE CATÉGORIE A OU B OU DES MUNITIONS CORRESPONDANTES SANS AUTORISATION.....P.27

LE PORT SANS AUTORISATION OU LE TRANSPORT SANS MOTIF LÉGITIME DE MATÉRIELS DE GUERRE, D'ARMES, D'ÉLÉMENTS D'ARME OU DE MUNITIONS DE LA CATÉGORIE A OU B.....P.30

LE PORT SANS AUTORISATION OU LE TRANSPORT SANS MOTIF LÉGITIME D'ARMES, DE MUNITIONS OU DE LEURS ÉLÉMENTS DE LA CATÉGORIE C OU D.....P.33

INTRODUCTION

La loi n°2012-304 du 06 mars 2012, relative à l'établissement d'un contrôle des armes moderne, simplifié et préventif, a prévu une nomenclature répartissant les armes dans quatre catégories en fonction de leur régime juridique d'acquisition et de détention :

- Catégorie A – pour les matériels de guerre et les armes interdits ;
- Catégorie B – pour les armes soumises à autorisation ;
- Catégorie C – pour les armes soumises à déclaration ;
- Catégorie D – pour les armes et matériels de guerre dont l'acquisition et la détention sont libres.

La première finalité de cette réglementation consiste à moderniser les procédures administratives. Ainsi des allègements de formalités concernant les détenteurs légaux d'armes à feu ont été mis en place.

La seconde finalité de cette loi est de contribuer à renforcer la sécurité avec le souci de préserver une diffusion maîtrisée des armes et, de ce fait, de garantir l'ordre public. Pour ce faire, le législateur a prévu de :

- Rendre obligatoire des peines complémentaires

  Ainsi, dans le cadre de certaines infractions (atteinte à la vie, atteinte à l'intégrité physique ou psychique de la personne...), les peines complémentaires (interdiction de détenir et de porter une arme, retrait du permis de chasser, confiscation des armes...), jusqu'alors laissées à l'appréciation du juge, sont rendues obligatoires.
- Renforcer le volet pénal afin de mieux réprimer le trafic illégal d'armes
- Créer de nouvelles mesures permettant d'interdire l'accès aux armes

  Il s'agit d'interdire l'accès aux armes aux personnes qui ont été condamnées pour une infraction en raison d'un comportement violent.
- Renforcer les saisies administratives

  Désormais toutes les catégories d'armes peuvent faire l'objet d'une saisie administrative.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

DÉFINITIONS

I - DÉFINITIONS DES ARMES PAR LE CODE PÉNAL

- **ARME PAR NATURE**

  « Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser. » (art. 132-75 al.1 C.P.)

- **ARME PAR USAGE OU PAR DESTINATION**

  - Art. 132-75 al.2 C.P.

    « Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer. »

  - Art. 132-75 al.3 C.P.

    « Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser. »

  - Art. 132-75 al.4 C.P.

    « L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. »

II - DÉFINITIONS PAR LE CODE DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE

Au sens de l'article R. 311-1 du C.S.I., on entend par :

- **ARMES PAR NATURE ET MUNITIONS**

  - 1° Accessoires

    (Abrogé)

  - 2° Arme

    Tout objet ou dispositif conçu ou destiné par nature à tuer, blesser, frapper, neutraliser ou à provoquer une incapacité.

  - 3° Arme à canon lisse

    Arme dont l'âme du canon est de section circulaire et ne peut donner aucun mouvement de rotation à un projectile unique ou multiple.

  - 4° Arme à canon rayé

    Arme dont l'âme du canon n'est pas de section circulaire et présente une ou plusieurs rayures conventionnelles ou polygonales destinées à donner un mouvement de rotation à un projectile unique ou multiple.

  - 5° Arme à feu

    Arme qui tire un projectile par l'action de la combustion d'une charge propulsive ou qui peut être aisément transformée à cette fin.

  - 6° Arme à répétition automatique

    Toute arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups.

© SDCP – Tous droits réservés

- 7° Arme à répétition manuelle

Arme qui, après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le canon d'une munition prélevée dans un système d'alimentation et transportée à l'aide d'un mécanisme.

- 8° Arme à répétition semi-automatique

Arme qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d'un seul coup.

- 9° Arme à un coup

Arme sans système d'alimentation, qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la munition dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l'entrée du canon.

- 10° Arme blanche

Toute arme dont l'action perforante, tranchante ou contondante n'est due qu'à la force humaine ou à un mécanisme auquel elle a été transmise, à l'exclusion d'une explosion.

- 11° Arme camouflée

Toute arme dissimulée sous la forme d'un autre objet, y compris d'un autre type d'arme.

- 12° Arme d'épaule

Arme que l'on épaule pour tirer.

La longueur hors-tout d'une arme d'épaule à crosse amovible ou repliable se mesure sans la crosse ou la crosse repliée. La longueur de référence du canon d'une arme d'épaule se mesure de l'extrémité arrière de la chambre jusqu'à l'autre extrémité du canon, les parties démontables non comprises.

- 13° Arme de poing

Arme qui se tient par une poignée à l'aide d'une seule main et qui n'est pas destinée à être épaulée. La longueur de référence d'une arme de poing se mesure hors tout.

- 14° Arme incapacitante agissant par projection ou émission

Arme ayant pour effet de provoquer une incapacité et agissant par projection à distance ou émission du procédé ou moyen incapacitant.

- 15° Arme incapacitante de contact

Arme de défense ayant pour effet de provoquer une incapacité et agissant à bout touchant.

- 16° Arme neutralisée

Arme qui a été rendue définitivement impropre au tir de toute munition par l'application de procédés techniques assurant que tous les éléments de l'arme à feu à neutraliser ont été rendus définitivement inutilisables et impossibles à modifier.

- 17° Douille amorcée

Douille qui comporte une amorce sans autre charge de poudre.

- 18° Douille chargée

Douille qui comporte une charge de poudre.

- 19° Élément d'arme

Partie d'une arme essentielle à son fonctionnement : le canon, la carcasse, la boîte de culasse, y compris le cas échéant ses parties supérieures et inférieures, la culasse, y compris le cas échéant son ensemble mobile additionnel, le barillet, les systèmes de fermetures et la conversion.

- 20° Élément d'arme neutralisé

Partie d'une arme essentielle à son fonctionnement rendue définitivement impropre à son usage par l'application de procédés techniques définis.

© SDCP – Tous droits réservés

- 21° Élément de munition

Partie essentielle d'une munition telle que projectile, amorce, douille, douille amorcée, douille chargée, douille amorcée et chargée.

- 22° Munition à projectile expansif

Munition dont le projectile est spécialement façonné, de quelque façon que ce soit, pour foisonner, s'épandre ou champignonner à l'impact.

Entrent notamment dans cette catégorie les projectiles à pointe creuse.

- 23° Munition à projectile explosif

Munition avec projectile contenant une charge explosant lors de l'impact.

- 24° Munition à projectile incendiaire

Munition avec projectile contenant un mélange chimique s'enflammant au contact de l'air ou lors de l'impact.

- 25° Munition à projectile perforant
  - ✓ a) Munition pour arme d'épaule, avec projectile identifié visuellement le cas échéant par un code couleur, contenant un noyau dur en acier trempé ou en carbure de tungstène;
  - ✓ b) Munition pour arme de poing, contenant un noyau dur en acier trempé ou en carbure de tungstène;
  - ✓ c) Munition pour arme de poing, avec projectile métallique monolithique ou monobloc conçu pour perforer un gilet pare-balle souple (aramide ou équivalent) en dotation réglementaire au sein des forces de sécurité intérieure;

- 26° Munition neutralisée

Munition dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm et dont la chambre à poudre présente un orifice latéral d'un diamètre au moins égal à 2 mm ne contenant plus de poudre et dont l'amorce a été percutée.

Les munitions à chargement d'emploi particulier, explosives ou incendiaires, restent dans tous les cas réputées fonctionnelles.

- 27° Systèmes d'alimentation des armes

Constitués par les magasins faisant partie intégrante de l'arme, tubulaires ou intégrés dans la boîte de culasse, et les magasins indépendants de l'arme, réservoirs, chargeurs et bandes, fixes ou mobiles pendant le tir.

➢ AUTRES ARMES

- 1° (Abrogé)
- 1° bis Arme d'alarme et de signalisation :

dispositif équipé d'un système d'alimentation conçu uniquement pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d'autres substances actives ou de cartouches de signalisation pyrotechnique, qui ne peut être aisément transformé pour propulser un projectile par l'action d'une charge propulsive et répond aux caractéristiques définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;

- 2° (Abrogé)
- 3° Arme de spectacle

Toute arme à feu transformée spécifiquement pour le tir de munitions à blanc, notamment lors de représentations théâtrales, de séances de photographies, de tournages de films, d'enregistrements télévisuels, de reconstitutions historiques, de parades, d'évènements sportifs ou de séances d'entraînement, dont les caractéristiques excluent le tir ou la conversion pour le tir de tout projectile. L'arme de spectacle reste classée dans sa catégorie originelle, avant sa transformation.

- 4° Arme didactique

Arme authentique laissant apparaître ses mécanismes internes sans que son fonctionnement n'ait été modifié, ni qu'elle ait subi le procédé de neutralisation.

© SDCP – Tous droits réservés

- 5° Arme factice

  Objet ayant l'apparence d'une arme à feu susceptible d'expulser un projectile non métallique avec une énergie à la bouche inférieure à 2 joules.

- 6° Maquette

  Reproduction d'arme à feu à une échelle autre que 1 : 1 et garantissant la non-interchangeabilité des pièces.

- 7° Munition inerte

  Munition factice qui ne peut être transformée en une munition active.

- 8° Lanceur de paintball

  Système permettant de propulser de façon non pyrotechnique un projectile destiné à ne laisser sur la cible qu'une trace visualisant l'emplacement de l'impact.

- 9° Reproduction d'arme

  Arme à feu reproduisant à l'identique une arme ayant existé dans sa forme et dans son fonctionnement.

- 10° Armes qui revêtent une importance historique particulière

  Armes dont la fabrication est antérieure au 1er janvier 1946 qui ne sont pas des armes historiques au sens des dispositions des e ou g du IV de l'article R. 311-2.

➢ ACTIVITÉS EN RELATION AVEC LES ARMES

- 1° Activité d'intermédiation

  Toute opération à caractère commercial ou à but lucratif dont l'objet consiste, en tout ou partie :

  ✓ a) À rapprocher des personnes souhaitant conclure un contrat d'achat ou de vente, de prêt ou de location-vente de matériels de guerre, d'armes et de munitions, ou à conclure un tel contrat pour le compte d'une des parties ;

  ✓ b) Ou à organiser des transferts d'armes à feu, d'éléments d'arme ou de munitions à l'intérieur d'un État membre, depuis un État membre vers un autre État membre, depuis un État membre vers un pays tiers ou depuis un pays tiers vers un État membre.

  Cette opération d'intermédiation faite au profit de toute personne quel que soit le lieu de son établissement prend la forme d'une opération de courtage ou celle d'une opération faisant l'objet d'un mandat particulier ou d'un contrat de commission.

- 2° Activité de fabrication

  Conception, réparation, fabrication, transformation, modification ou assemblage d'une arme, de ses éléments essentiels finis ou non finis, ou de munitions.

- 3° Armurier

  Toute personne physique ou morale dont l'activité professionnelle consiste en tout ou en partie dans la fabrication, le commerce, l'échange, la location, le prêt, la réparation ou la transformation d'armes, d'éléments d'arme, de munitions et de leurs éléments.

- 4° Commerce de détail

  Activité d'armurier au sens de l'article L. 313-2 du code de la sécurité intérieure, effectuée à destination d'un consommateur final.

- 5° Courtier

  Toute personne physique ou morale qui se livre à une activité d'intermédiation.

- 6° Dépôt d'armes

  Détention illicite, par une personne ou en bande organisée, dans un ou plusieurs lieux, d'armes ou munitions au-delà du nombre maximum légalement autorisé.

- 7° Fabrication illicite

  ✓ a) Fabrication, transformation, modification ou assemblage d'une arme, de ses éléments essentiels finis ou non finis, ou de munitions sans autorisation ou sans avoir appliqué les marquages d'identification, à l'exclusion des opérations de

ACADEMIE DE POLICE
SDCP - DOCPO
UOPJ

rechargement effectuées dans un cadre privé à partir d'éléments obtenus de manière licite.

- ✓ b) Détention de tout outillage ou matériel spécifique à la fabrication d'une arme sans disposer des autorisations de fabrication et de commerce correspondantes.

- 8° Marquage

Apposition sur l'un ou plusieurs éléments essentiels de toute arme à feu, de façon définitive et visible sans démontage, des éléments d'identification constitués par :

- ✓ a) L'indication du fabricant, du pays ou lieu de fabrication, de l'année de fabrication, du modèle, du calibre et du numéro de série ;
- ✓ b) Les poinçons d'épreuve selon les modalités prévues par les stipulations de la convention du 1er juillet 1969 pour la reconnaissance réciproque des poinçons d'épreuves des armes à feu portatives ;
- ✓ c) L'éventuelle indication d'une cession opérée par l'État ;
- ✓ d) L'éventuelle indication d'une neutralisation de l'arme, dont le poinçon, apposé par l'autorité qui constate la neutralisation, atteste du caractère inutilisable de l'arme.

Ce marquage appliqué aux munitions comporte les mentions du nom du fabricant, du numéro d'identification du lot, du calibre, du type de munition et du signe de contrôle d'épreuve sur les conditionnements élémentaires.

- 9° Opérations industrielles

Opérations industrielles entrant dans le champ d'application de l'article L. 2331-1 du code de la défense constituées par les opérations de montage, assemblage des matériels des catégories A, B et C, de chargement industriel des munitions ainsi que par les opérations d'usinage, de moulage ou d'emboutissage les amenant à leur forme définitive ou très approchée.

- 10° Port d'arme

Fait d'avoir une arme sur soi utilisable immédiatement.

- 11° Traçabilité

Obligation d'enregistrement des différents détenteurs successifs d'une arme et de ses éléments numérotés, de leur fabrication à la possession finale par le dernier acquéreur.

- 12° Trafic illicite

importation, exportation, transfert, acquisition, vente, livraison ou transport, sans les autorisations nécessaires, d'armes à feu, munitions ou leurs éléments à partir, à destination ou au travers du territoire national ou de celui d'un autre État ou d'armes à feu, d'éléments d'armes ou de munitions n'ayant pas fait l'objet d'un marquage en conformité avec les dispositions de l'article R. 311-5.

- 13° Transport d'arme

Fait de déplacer une arme en l'ayant auprès de soi et inutilisable immédiatement.

➢ NE SONT PAS DES ARMES

Au sens de l'article R. 311-1 IV du C.S.I. :

- 1° Les objets tirant un projectile ou projetant des gaz lorsqu'ils développent à la bouche une énergie inférieure à 2 joules;
- 2° Les réducteurs de son constituant des pièces additionnelles ne modifiant pas le fonctionnement de l'arme.
- 3° Les objets conçus aux fins de sauvetage, d'abattage, de pêche au harpon ou destinés à des fins industrielles ou techniques, à condition qu'ils ne puissent être utilisés que pour ces usages précis.

© SDCP – Tous droits réservés

CLASSIFICATION DES ARMES ET DES MUNITIONS

Cette classification est codifiée par l'article R. 311-2 du C.S.I.

I - CATÉGORIE A

Les matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention relevant de la catégorie A sont les suivantes :

➢ **CATÉGORIE A1**

Les armes et éléments d'arme interdits à l'acquisition et à la détention qui relèvent de la catégorie A1 sont les suivants :

- Catégorie A1 1°
  Armes à feu camouflées sous la forme d'un autre objet.
- Catégorie A1 2°
  Armes à feu de poing, quel que soit le type ou le système de fonctionnement, permettant le tir de plus de vingt et une munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement, dès lors qu'un système d'alimentation d'une capacité supérieure à vingt cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu ou, s'il est amovible, y a été inséré.
- Catégorie A1 3°
  Armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion annulaire permettant le tir de plus de trente et une munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement, dès lors qu'un chargeur d'une capacité supérieure à trente cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu ou, s'il est amovible, y a été inséré.
- Catégorie A1 3° bis
  Armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale permettant de tirer plus de onze coups sans recharger, dès lors :
  - ✓ a) Qu'un chargeur d'une capacité supérieure à dix cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu;
  - ✓ b) ou qu'un chargeur amovible d'une capacité supérieure à dix cartouches y a été inséré.
- Catégorie A1 3° ter
  Armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique alimentées par bande quelle qu'en soit la capacité.
- Catégorie A1 3° quater
  Armes à feu d'épaule à répétition manuelle permettant le tir de plus de trente et une munitions sans qu'intervienne un réapprovisionnement, dès lors qu'un chargeur d'une capacité supérieure à trente cartouches fait partie intégrante de l'arme à feu ou, s'il est amovible, y a été inséré.
- Catégorie A1 4°
  Armes à feu à canons rayés et leurs munitions dont le projectile a un diamètre maximum supérieur ou égal à 20 mm à l'exception des armes conçues pour tirer exclusivement des projectiles non métalliques.
- Catégorie A1 5°
  Armes à feu à canon lisse et leurs munitions d'un calibre supérieur au calibre 8, à l'exclusion des armes de catégorie C ou D classées par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur, et du ministre chargé des douanes .

© SDCP – Tous droits réservés

- Catégorie A1 6°

  Munitions dont le projectile est supérieur ou égal à 20 mm à l'exception de celles utilisées par les armes classées en catégorie C.

- Catégorie A1 7°

  Éléments de ces armes et éléments de ces munitions.

- Catégorie A1 8°

  Système d'alimentation d'arme de poing contenant plus de 20 munitions.

- Catégorie A1 9°

  Système d'alimentation d'arme d'épaule à percussion annulaire contenant plus de 30 munitions.

- Catégorie A1 9° bis

  Système d'alimentation d'arme d'épaule à répétition semi-automatique à percussion centrale contenant plus de 10 munitions.

- Catégorie A1 9° ter

  Système d'alimentation d'arme d'épaule à répétition manuelle et à percussion centrale contenant plus de trente munitions.

- Catégorie A1 10°

  Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes et qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, d'ordre ou de sécurité publics ou de défense nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.

- Catégorie A1 11°

  Armes à feu à répétition automatique transformées en armes à feu à répétition semi-automatique, en armes à feu à répétition manuelle ou en armes à feu à un coup.

- Catégorie A1 12°

  Armes à feu d'épaule à répétition semi-automatique dont la longueur peut être réduite à moins de 60 cm à l'aide d'une crosse repliable ou télescopique, ou d'une crosse démontable sans outils, sans qu'elles perdent leur fonctionnalité.

- Catégorie A1 13°

  Couteaux, coutelas et machettes, à lame fixe disposant d'un côté tranchant, d'une extrémité pointue, d'un côté dentelé et présentant en complément soit plus d'un trou dans la lame, soit plusieurs pointes acérées.

- Catégorie A1 14°

  Armes contondantes dites " coups de poing américains " d'un modèle postérieur au 1er janvier 1900 qui par leur conception permettent à quatre doigts d'être protégés et de maintenir l'arme tout en accentuant l'efficacité vulnérante de la frappe.

  Sont comprises dans cette catégorie les armes mixtes combinant une arme telle que décrite au précédent alinéa avec toute autre arme définie au R. 311-1, à l'exception de celles classées dans les autres catégories.

➢ CATÉGORIE A2

Les armes relevant des matériels de guerre, les matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu, les matériels de protection contre les gaz de combat relevant de la catégorie A2 sont les suivants :

- Catégorie A2 1°

  Armes à feu automatique, leurs éléments spécifiquement conçus pour elles et tout dispositif additionnel pouvant se monter sur une arme à feu à répétition semi-automatique permettant le tir en rafale de projectiles ou s'assimilant au tir en rafale par l'augmentation de sa vitesse de tir.

- Catégorie A2 2°

  Munitions à projectiles perforants, explosifs ou incendiaires et leurs éléments.

© SDCP – Tous droits réservés

- Catégorie A2 3°

Armes auxquelles un rayon laser ou des ondes électromagnétiques de grande puissance confèrent des capacités de mise hors de combat ou de destruction.

- Catégorie A2 4°

Canons, obusiers, mortiers, lance-roquettes et lance-grenades, de tous calibres, lance-projectiles et systèmes de projection spécifiquement destinés à l'usage militaire ou au maintien de l'ordre, ainsi que leurs tourelles, affûts, bouches à feu, tubes de lancement, lanceurs à munition intégrée, culasses, traîneaux, freins et récupérateurs.

- Catégorie A2 5°

Munitions et éléments de munitions pour les armes énumérées au 4° ci-dessus.

- Catégorie A2 6°

Bombes, torpilles, mines, missiles, grenades, engins incendiaires, chargés ou non chargés, leurres. Équipements de lancement ou de largage pour les matériels visés au présent alinéa. Artifices et appareils chargés ou non chargés, destinés à faire éclater les engins ou munitions visés au 5° et au 6°.

- Catégorie A2 7°

Engins nucléaires explosifs, leurs composants spécifiques et les matériels ou logiciels spécialisés de développement, de fabrication et d'essai.

- Catégorie A2 8°

Véhicules de combat blindés ou non blindés, équipés à poste fixe ou muni d'un dispositif spécial permettant le montage ou le transport d'armes, ainsi que leurs blindages et leurs tourelles.

- Catégorie A2 9°

Aéronefs plus lourds ou plus légers que l'air, montés ou non, à voilure fixe ou tournante, pilotés ou non pilotés, conçus pour les besoins militaires, ainsi que leurs éléments suivants : moteurs, fuselages, cellules, ailes, empennages.

- Catégorie A2 10°

Navires de guerre de toutes espèces ainsi que leurs blindages, tourelles, affûts, rampes et tubes de lancement, et les éléments suivants de ces navires : systèmes de combat, chaufferies nucléaires, accumulateurs d'électricité pour sous-marins, systèmes de propulsion anaérobies.

- Catégorie A2 11°

Moteurs aéronautiques spécialement conçus ou modifiés pour les missiles.

- Catégorie A2 12°

Matériels de transmission et de télécommunication conçus pour les besoins militaires ou à pour la mise en œuvre des forces et leurs logiciels spécialement conçus ; matériels de contre mesures électroniques et leurs logiciels spécialement conçus.

- Catégorie A2 13°

Moyens de cryptologie spécialement conçus ou modifiés pour porter, utiliser ou mettre en œuvre les armes, soutenir ou mettre en œuvre les forces armées.

- Catégorie A2 14°

Matériels d'observation ou de prise de vues conçus pour l'usage militaire ; matériels de visée ou de vision nocturne ou par conditions de visibilité réduite utilisant l'intensification de lumière ou l'infrarouge passif destinés exclusivement à l'usage militaire et matériels utilisant les mêmes technologies qui peuvent être mis en œuvre sans l'aide des mains.

- Catégorie A2 15°

Matériels, y compris les calculateurs, de navigation, de détection, d'identification, de pointage, de visée ou de désignation d'objectif, de conduite de tir, pour l'utilisation des armes et matériels de la présente catégorie.

© SDCP – Tous droits réservés

- Catégorie A2 16°
  Matériels de détection ou de brouillage des communications conçus pour l'usage militaire ou la sécurité nationale.
- Catégorie A2 17°
  Matériels, spécialement conçus pour l'usage militaire, de détection et de protection contre les agents biologiques ou chimiques et contre les risques radiologiques.
- Catégorie A2 18°
  Armes ou type d'armes, matériels ou type de matériels présentant des caractéristiques techniques équivalentes classés dans cette catégorie pour des raisons d'ordre public ou de sécurité nationale définies par arrêté conjoint des ministres de la défense, de l'intérieur et des ministres chargés des douanes et de l'industrie.
- Catégorie A2 19°
  Armes spécifiquement destinées à détruire ou à rendre inopérants des aéronefs circulant sans personne à bord conçues pour l'usage militaire ou la sécurité nationale.

II - CATÉGORIE B

Les armes soumises à autorisation pour l'acquisition et la détention relevant de la catégorie B sont les suivantes :

- Catégorie B 1°
  Il s'agit des armes à feu de poing et les armes converties en armes de poing non comprises dans les autres catégories.
- Catégorie B 2°
  Il s'agit des armes à feu d'épaule :
  - ✓ a) : À répétition semi-automatique à percussion centrale, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d'un système d'alimentation amovible et n'excédant pas 11 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;
  - ✓ a bis) : À répétition semi-automatique à percussion annulaire, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 3 coups ou équipées d'un système d'alimentation amovible et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement.
  - ✓ b) : À répétition manuelle, dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm, d'une capacité supérieure à 11 coups et n'excédant pas 31 coups sans qu'intervienne un réapprovisionnement ;
  - ✓ c) : Dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 45 centimètres ;
  - ✓ d) : À canon lisse à répétition ou semi-automatiques dont la longueur totale minimale est inférieure ou égale à 80 centimètres ou dont la longueur du canon est inférieure ou égale à 60 cm ;
  - ✓ e) : À répétition semi-automatique ayant l'apparence d'une arme automatique ;
  - ✓ f) : À répétition manuelle munies d'un dispositif de rechargement à pompe suivantes :
    - -armes à canon lisse ;
    - -armes à canon rayé autres que celles répondant aux caractéristiques énoncées au b du 1° de la catégorie C ou celles mentionnées au d du même 1°.

© SDCP – Tous droits réservés

- Catégorie B 3°

Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques et munitions classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.

- Catégorie B 4°

Armes chambrant les calibres suivants, quel que soit leur type ou le système de fonctionnement ainsi que leurs munitions, douilles et douilles amorcées, à l'exception de celles classées dans la catégorie A :

- ✓ Catégorie B 4°a) calibre 7,62x39
- ✓ Catégorie B 4°b) calibre 5,56x45
- ✓ Catégorie B 4°c) calibre 5,45x39
- ✓ Catégorie B 4°d) calibre 12,7x99
- ✓ Catégorie B 4°e) calibre 14,5 x 114

- Catégorie B 5°

Éléments des armes classées aux 1°, 2°,3° et 4° de la présente catégorie.

- Catégorie B 6°

Armes à impulsion électrique permettant de provoquer un choc électrique à distance et leurs munitions.

- Catégorie B 7°

Armes à impulsion électrique de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant, classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.

- Catégorie B 8°

Générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes d'une capacité supérieure à 100 ml ou classés dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.

- Catégorie B 9°

Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques techniques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou de la sécurité nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.

- Catégorie B 10°

Munitions à percussion centrale et leurs éléments conçus pour les armes de poing mentionnées au 1° à l'exception de celles classées en catégorie C par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.

- Catégorie B 11°

Système d'alimentation des armes de catégorie B.

- Catégorie B 12°

Armes à répétition manuelle, qui, après chaque coup tiré, sont rechargées par introduction dans le canon d'une munition prélevée dans un système d'alimentation et transportée à l'aide d'un mécanisme par la seule action du tireur sur la détente.

- Catégorie B 13°

Munitions à étui métallique à poudre noire et à percussion centrale, ainsi que leurs éléments, conçus pour les armes de poing classées au « e » de la catégorie D, à l'exception :

- des munitions et éléments classés au 6° de la catégorie C;
- des munitions et éléments de munitions classés aux j et j bis de la catégorie D;

- Catégorie B 14°

Armes incapacitantes, au sens du 14° de l'article R. 311-1, qui projettent un dispositif d'immobilisation mécanique.

© SDCP – Tous droits réservés

III - CATÉGORIE C

Les armes soumises à déclaration pour l'acquisition et la détention relevant de la catégorie C sont les suivantes :

- Catégorie C 1°
  Il s'agit des armes à feu d'épaule :
  - ✓ a) À répétition semi-automatique dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation inamovibles permettant le tir de 3 munitions au plus sans qu'intervienne le réapprovisionnement ;
  - ✓ b) À répétition manuelle dont le projectile a un diamètre inférieur à 20 mm équipées de systèmes d'alimentation permettant le tir de 11 munitions au plus, sans qu'intervienne le réapprovisionnement ;
  - ✓ c) À un coup par canon ;
  - ✓ d) À répétition manuelle à canon rayé munies d'un dispositif de rechargement à pompe chambré pour les calibres 8, 10, 12, 14, 16, 20, 24, 28, 32, 36 et 410, d'une capacité inférieure ou égale à 5 coups, dont la longueur totale est supérieure à 80 cm, dont la longueur du canon est supérieure à 60 cm et dont la crosse est fixe.
- Catégorie C 2°
  Éléments de ces armes.
- Catégorie C 3°
  Armes à feu fabriquées pour tirer une balle ou plusieurs projectiles non métalliques classées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
- Catégorie C 4°
  Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche supérieure ou égale à 20 joules.
- Catégorie C 5°
  Armes ou type d'armes présentant des caractéristiques équivalentes qui, pour des raisons tenant à leur dangerosité, à l'ordre public ou à la sécurité nationale sont classées dans cette catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
- Catégorie C 6°
  Munitions et éléments de munitions classés dans cette catégorie selon les modalités prévues au 10° de la catégorie B.
- Catégorie C 7°
  Munitions et éléments de munitions classés dans ce paragraphe par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.
- Catégorie C 8°
  Autres munitions et éléments de munitions des armes de catégorie C.
- Catégorie C 9°
  Armes à feu des catégories A, B ou C neutralisées selon les modalités définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes .
- Catégorie C 10°
  Système d'alimentation des armes de catégorie C.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

- Catégorie C 11°

  Munitions à étui ou culot métallique à poudre noire et à percussion centrale, ainsi que leurs éléments, conçus pour les armes d'épaule classées au « e » de la catégorie D, à l'exception :

  - des munitions et éléments classés au 6° de la catégorie C.
  - des munitions et éléments de munitions classés aux j et j bis de la catégorie D;

- Catégorie C 12°

  Armes d'alarme et de signalisation.

IV - CATÉGORIE D

Les armes et matériels dont l'acquisition et la détention sont libres relevant de la catégorie D sont les suivants :

- a) Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique dont :
  - ✓ les armes non à feu camouflées ;
  - ✓ les poignards, les couteaux-poignards, les matraques, les projecteurs hypodermiques et les autres armes figurant sur un arrêté du ministre de l'intérieur (Arrêté du 04 juillet 2025 art.1)[1];
- b) Générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants d'une capacité inférieure ou égale à 100 ml sauf ceux classés dans une autre catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;
- c) Armes à impulsions électriques de contact permettant de provoquer un choc électrique à bout touchant sauf celles classées dans une autre catégorie par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes ;
- d) Armes classées aux e, f ou g qui ont été neutralisées :
- e) Armes historiques et de collection dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900, à l'exception de celles classées dans une autre catégorie, en raison de leur dangerosité avérée, notamment en raison de leur année de fabrication, par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des douanes.

  Le contrôle de la date du modèle et de l'année de fabrication des armes importées est effectué dans les cas et selon des modalités qui sont définis par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de l'industrie ;
- f) Reproductions d'arme dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1900 ne pouvant tirer que des munitions sans étui métallique, sauf celles dont la technique de fabrication améliore la précision et la durabilité de l'arme.

  Ces reproductions d'armes historiques et de collection ne peuvent être importées, mises sur le marché ou cédées que si elles sont conformes aux caractéristiques techniques définies par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de l'industrie et des douanes et constatées dans un procès-verbal d'expertise effectuée par un établissement technique désigné par le ministre de l'intérieur, dans les cas et les conditions déterminés par l'arrêté interministériel prévu ci-dessus.

  Les reproductions d'armes historiques et de collection qui ne satisfont pas à ces dispositions relèvent, selon leurs caractéristiques techniques, du régime applicable aux armes des catégories A, B ou C ;

1 (Arrêté du 4 juillet 20025) Sont classées en catégorie D les armes suivantes :
– les couteaux à ouverture manuelle dits « papillon » ou « Balisong », dont le manche est constitué de deux poignées pivotantes qui recouvrent la lame en position fermée ;
– les couteaux à cran d'arrêt avec mécanisme d'ouverture automatique (lame déployée sous l'effet d'un ressort, déclenché par pression sur un bouton, un levier, ou tout autre dispositif) ;
– les armes blanches de jet appelées communément « étoiles de Ninja », historiquement conçues pour blesser ou détourner l'attention de l'adversaire, dépourvues de manche, disposant de pointes ou d'angles acérés et pouvant se présenter sous différentes formes, notamment en étoile, en losange, en triangle et en rectangle ;
– les armes mixtes d'un modèle antérieur au 1er janvier 1946 qui combinent une arme contondante dite « coup de poing américain » avec une arme blanche à lame.

© SDCP – Tous droits réservés

- g) Armes historiques et de collection dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1900 et qui sont énumérées par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et de la défense compte tenu de leur intérêt culturel, historique ou scientifique ;
- h) Armes et lanceurs dont le projectile est propulsé de manière non pyrotechnique avec une énergie à la bouche comprise entre 2 et 20 joules ;
- h bis) Projectiles conçus pour les armes et lanceurs classés au h de la catégorie D et au 4° de la catégorie C, à l'exception de ceux classés au 6°, 7°, 8° et 11° de la catégorie C;
- i) Munitions utilisables dans les armes d'alarme et de signalisation et éléments de ces munitions ;
- j) Éléments des munitions sans étui métallique conçus pour les armes à poudre noire classées aux e et f de la catégorie D;
- j bis) Munitions à étui ou culot métallique à percussion centrale chargées à poudre noire et fabriquées avant 1900 et leurs éléments, ainsi que munitions à étui ou culot métallique conçus pour les armes à poudre noire autres que ceux à percussion centrale et leurs éléments;
- k) Matériels de guerre dont le modèle est antérieur au 1er janvier 1946, à l'exception des armes mentionnées au 9° du III et dont la neutralisation est effectivement garantie par l'application de procédés techniques définis par arrêté du ministre de la défense ;
- l) Matériels de guerre dont le modèle est postérieur au 1er janvier 1946 dont la neutralisation est effectivement garantie dans les conditions prévues au k et qui sont énumérés par arrêté du ministre de la défense.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LES RÈGLES D'ACQUISITION ET DE DÉTENTION

Les différentes catégories d'armes sont définies par leur régime juridique d'acquisition et de détention (article L. 311-2 du C.S.I.) :

- **A – pour les matériels de guerre et les armes interdits ;**
- **B – pour les armes soumises à autorisation ;**
- **C – pour les armes soumises à déclaration ;**
- **D–pour les armes et les matériels de guerre dont l'acquisition et la détention sont libres.**

I - ARMES DE CATÉGORIE A : INTERDICTION

L'acquisition et la détention des armes de catégorie A sont interdites. Toutefois, des autorisations peuvent être délivrées pour ce type d'armement (art. L. 312-2 du C.S.I.).

- **FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS (art. R. 312-23 al. 1 du C.S.I.)**

Le ministère de l'Intérieur, l'administration des douanes et l'administration pénitentiaire, peuvent acquérir et détenir les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie en vue de leur remise à leurs fonctionnaires et agents pour l'exercice de leurs fonctions.

- **SPECTACLES (art. R. 312-26 du C.S.I.)**

Les entreprises qui se livrent à la location d'armes à des sociétés de production de films ou de spectacles, ainsi que les théâtres nationaux peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes de spectacles des catégories A.

Les producteurs de films et les directeurs d'entreprises de spectacles ou organisateurs de spectacles, locataires de ces armes, sont autorisés à les remettre, sous leur responsabilité, aux acteurs et figurants pendant le temps nécessaire au tournage ou au spectacle.

Les entreprises mentionnées au premier alinéa peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des munitions inertes ou à blanc.

Ces dispositions sont applicables aux locataires et utilisateurs des armes en cause.

- **COLLECTIVITÉS PUBLIQUES, MUSÉES, COLLECTIONS (art. R. 312-27 du C.S.I.)**

Sous certaines réserves, le préfet peut autoriser à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments :

- 1° Les personnes qui les exposent dans des musées, ouverts au public, pour les matériels de guerre, armes et leurs éléments ainsi que les munitions de toutes catégories ;
- 2° Les services de l'État, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, pour les matériels de guerre de la catégorie A2 et les armes de catégorie A;
- 3° Les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique, qui contribuent à la conservation, à la connaissance ou l'étude des matériels de guerre, pour les matériels de guerre de la catégorie A2 et les armes de catégorie A;

© SDCP – Tous droits réservés

- 4° Les personnes physiques qui contribuent, par la réalisation de collections, à la conservation, à la connaissance ou l'étude des matériels de guerre, pour les matériels de guerre de la catégorie A2 dont les systèmes d'armes et armes sont neutralisés conformément au 3° de l'article R. 2337-2 du code de la défense ;
- 5° Les établissements d'enseignement et de formation, en vue de l'accomplissement de leur mission, pour les matériels de guerre relevant des 8°, 9° et 10° de la catégorie A2 ;
- 6° Les organismes et sociétés privés assurant une mission de service ou de sécurité publics, pour les matériels de guerre relevant des 14° et 17° de la catégorie A2, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre en charge de l'aviation civile.

➢ ESSAIS INDUSTRIELS (art. R. 312-30 du C.S.I.)

Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de catégorie A les entreprises qui les testent ou qui se livrent à des essais de résistance en les utilisant. Elles remettent, sous leur responsabilité, les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments aux personnes qu'elles chargent d'assurer ces missions pendant le temps nécessaire à leur accomplissement.

➢ EXPERTS JUDICIAIRES (art. R. 312-31 du C.S.I.)

Les experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes, munitions ou éléments de la catégorie A1 et du 1° de la catégorie A2, en nombre nécessaire aux besoins exclusifs de leur activité.

L'autorisation ne peut porter que sur la détention d'un seul exemplaire d'une arme définie par sa marque, son modèle, son calibre et son mode de tir.

En cas de radiation avant le terme quinquennal de l'inscription, la Cour de cassation ou la cour d'appel informe le préfet du département du lieu où l'expert exerce son activité (art. R. 312-34 du C.S.I.)

En cas de cessation d'activité, l'expert en informe dans le délai d'un mois le préfet du département du lieu où il exerce son activité.

➢ TIR SPORTIF

Peut être autorisée à acquérir et à détenir dans une installation sportive, pour la pratique du tir sportif, des armes, munitions et leurs éléments du 3° bis, du 7° et du 11° de la catégorie A1, la fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports (art. R. 312-39-1 du C.S.I.)

Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments des 3° bis et 7° de la catégorie A1 (art. R. 312-40 du C.S.I.) :

1° Les associations sportives agréées (autorisées également à acquérir des armes relevant du 11° de la catégorie A1);

2° Les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans participant à des à des compétitions internationales, dans la limite de 15 armes (Arrêté devant être publié avant le 01/01/2024).

II - ARMES DE CATÉGORIE B : AUTORISATION

L'autorisation d'acquisition et de détention prévue à l'article R. 312-21 du C.S.I. est accordée pour une durée de 5 ans renouvelable (art. R. 312-13 C.S.I). La décision, prise par le préfet, est notifiée au demandeur dans un délai de 15 jours. À compter de cette notification, le bénéficiaire dispose d'un délai de six mois pour acquérir le matériel de guerre ou l'arme. Passé ce délai, l'autorisation devient caduque (art. R. 312-12 du C.S.I.).

© SDCP – Tous droits réservés

Trois mois au plus tard avant la date d'expiration de l'autorisation, son détenteur doit déposer une demande de renouvellement. Il en est délivré un récépissé (art. R. 312-14 du C.S.I.).

Le silence gardé pendant trois mois par l'autorité compétente vaut décision de rejet de la demande d'autorisation (art. R. 312-10-1 du C.S.I).

Ces autorisations d'acquisition et de détention concernent les :

- **FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS**

Le ministère de l'Intérieur peut également acquérir et détenir des armes, munitions et leurs éléments relevant de la catégorie B 1°, en vue de leur remise aux élèves français de l'École polytechnique lorsqu'ils sont mis à disposition des services de la police nationale durant leur formation à l'exercice des responsabilités (art. R. 312-23 al. 2 du C.S.I.).

Les réservistes de la gendarmerie nationale, servant dans la réserve opérationnelle, peuvent être autorisés à transporter et détenir des armes, munitions et leurs éléments de la catégorie B appartenant à l'État pour l'accomplissement de leur service (art. R. 312-23-1 du C.S.I.).

Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'une mission de police, les services publics exposés à des risques d'agression, les officiers d'active, les officiers généraux du cadre de réserve, les officiers de réserve et les sous-officiers d'active sont autorisés à acquérir et à détenir des armes, éléments d'arme et munitions et leurs éléments de la catégorie B (art. R. 312-24 du C.S.I.).

- **LES ORGANISATIONS INTERNATIONALES (art. R. 312-25-1 du C.S.I.)**

Les organisations internationales ainsi que les institutions, organes, organismes et services de l'Union européenne ayant leur siège ou un bureau en France peuvent également être autorisés par le ministre de l'intérieur à acquérir et à détenir des armes, leurs éléments et munitions relevant du 1° de la catégorie B, en vue de les remettre, sous leur responsabilité, à leurs agents pour l'exercice de missions tenant à la sécurité des personnes et des biens à l'intérieur des enceintes de ces organisations, institutions, organes, organismes ou services.

- **SPECTACLES (art. R. 312-26 du C.S.I.)**

Les entreprises qui se livrent à la location d'armes à des sociétés de production de films ou de spectacles, ainsi que les théâtres nationaux peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des armes de spectacles des catégories B.

Les producteurs de films et les directeurs d'entreprises de spectacles ou organisateurs de spectacles, locataires de ces armes, sont autorisés à les remettre, sous leur responsabilité, aux acteurs et figurants pendant le temps nécessaire au tournage ou au spectacle.

Les entreprises mentionnées au premier alinéa peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des munitions inertes ou à blanc.

Ces dispositions sont applicables aux locataires et utilisateurs des armes en cause.

- **COLLECTIVITÉS PUBLIQUES, MUSÉES, COLLECTIONS (art. R. 312-27 du C.S.I.)**

Sous certaines réserves, le préfet peut autoriser à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments :

- 1° Les personnes qui les exposent dans des musées, ouverts au public, pour les matériels de guerre, armes et leurs éléments ainsi que les munitions de toutes catégories ;
- 2° Les services de l'État, pour les besoins autres que ceux de la défense nationale, les collectivités territoriales et leurs établissements publics, pour les armes de catégorie B ;

© SDCP – Tous droits réservés

- 3° Les organismes d'intérêt général ou à vocation culturelle, historique ou scientifique, qui contribuent à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des matériels de guerre, pour les armes de catégorie B ;

➢ ESSAIS INDUSTRIELS (art. R. 312-30 du C.S.I.)

Peuvent être autorisées à acquérir et à détenir des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de catégorie B les entreprises qui les testent ou qui se livrent à des essais de résistance en les utilisant. Elles remettent, sous leur responsabilité, les matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments aux personnes qu'elles chargent d'assurer ces missions pendant le temps nécessaire à leur accomplissement.

➢ EXPERTS JUDICIAIRES (art. R. 312-31 du C.S.I.)

Les experts agréés en armes et munitions près la Cour de cassation ou près d'une cour d'appel peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes, munitions ou éléments de la catégorie B, en nombre nécessaire aux besoins exclusifs de leur activité.

L'autorisation ne peut porter que sur la détention d'un seul exemplaire d'une arme définie par sa marque, son modèle, son calibre et son mode de tir.

En cas de radiation avant le terme quinquennal de l'inscription, la Cour de cassation ou la cour d'appel informe le préfet du département du lieu où l'expert exerce son activité(art. R. 312-34 du C.S.I.).

En cas de cessation d'activité, l'expert en informe dans le délai d'un mois le préfet du département du lieu où il exerce son activité.

➢ ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

- Agents exerçant une activité de surveillance armée :
  Les agents de surveillance et de gardiennage mentionnés à l'article L. 611-1 1°bis du C.S.I., qui sont exposés à un risque exceptionnel d'atteinte à leur vie sont autorisés à utiliser certaines armes relevant des 1° et 8° de la catégorie B ainsi que celles relevant des « a » et « b » de la catégorie D (art. R. 613-3 II du C.S.I.).
- Convoyeurs des entreprises de transport de fonds :
  Les agents, dont l'activité consiste à transporter et à surveiller jusqu'à leur livraison effective des bijoux, des fonds ou des métaux précieux au moyen d'un véhicule blindé, mentionnés à l'article L. 611-1 2° du C.S.I., peuvent utiliser les armes relevant du 1° de la catégorie B (art. R. 613-41 du C.S.I.).
- Agents exerçant une activité de protection physique des personnes :
  Les agents chargés de la protection des personnes, mentionnés à l'article L. 611-1 3° du C.S.I., lorsqu'ils assurent la protection d'une personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, sont autorisés à utiliser certaines armes relevant des 1° et 8° de la catégorie B ainsi que celles relevant des « a » et « b » de la catégorie D (art. R. 613-3 V du C.S.I.). L'autorisation est délivrée par arrêté du ministre de l'intérieur pour une période d'un an, renouvelable.
- Agents de protection des navires :
  Conformément aux articles L. 611-1 4° du C.S.I. et L. 5541-1 du code des transports, des agents sont chargés à la demande et pour le compte d'un armateur de protéger les navires battant pavillon français contre des menaces d'actes de piraterie.

➢ PERSONNES EXPOSÉES À DES RISQUES SÉRIEUX DU FAIT DE LEUR ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE (art. R. 312-39 du C.S.I.)

Peuvent être autorisées à acquérir une arme, des munitions et leurs éléments des 1°, 8° et 10° de la catégorie B et à les détenir sur le lieu d'exercice de leur activité professionnelle les personnes majeures, exposées à des risques sérieux pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d'exercice de cette activité.

© SDCP – Tous droits réservés

Ces personnes peuvent être autorisées à acquérir et détenir à leur domicile ou dans une résidence secondaire, pour le même motif, une seconde arme du type mentionné au premier alinéa.

➢ TIR SPORTIF

Peut être autorisée à acquérir et à détenir dans une installation sportive, pour la pratique du tir sportif, des armes, munitions et leurs éléments des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° de la catégorie B, la fédération sportive ayant reçu délégation du ministre chargé des sports (art. R. 312-39-1 du C.S.I.).

Peuvent être autorisés pour la pratique du tir sportif à acquérir et à détenir des armes, munitions et leurs éléments des 1°, 2°, 4°, 5°, 9° et 10° de la catégorie B (art. R. 312-40 du C.S.I.) :

- 1° Les associations sportives agréées (autorisées également à acquérir des armes relevant du 11° de la catégorie A1) ;
- 2° Les personnes majeures et les tireurs sélectionnés de moins de dix-huit ans participant à des compétitions internationales dans la limite de 15 armes (Arrêté devant être publié avant le 01/01/2024).

L'article R. 411-3-1 du C.S.I. autorise les fonctionnaires actifs de la police nationale, membres d'une association sportive (art. R. 312-40 1° du C.S.I.), à pratiquer le tir sportif avec l'arme individuelle de service, sous réserve de respecter les obligations suivantes (arrêté du 17 septembre 2024):

- ✓ effectuer une déclaration spécifique préalable, par écrit, à leur chef de service ;
- ✓ ne faire l'objet d'aucune restriction dans le port ou à l'emploi de l'arme individuelle ;
- ✓ être à jour de leurs obligations de formation continue au tir au titre de l'entraînement administratif réglementaire ;
- ✓ utiliser exclusivement des munitions manufacturées à balles ordinaires chemisées, dans la limite de 3000 par période de douze mois.

Ils demeurent en outre assujettis aux règles encadrant le port de l'arme hors service prévues à l'article 114-4 de l'arrêté du 6 juin 2006 susvisé et par les instructions qui l'encadrent (R.G.E.P.N.).

À l'intérieur des stands de tir, les fonctionnaires se conforment au règlement et aux règles de sécurité établies par la Fédération française de tir. En cas d'incident, ils doivent rendre compte sans délai par écrit à leur hiérarchie.

Les tirs sportifs s'effectuent en dehors du temps de service et ne sont pas comptabilisés au titre de l'entraînement administratif réglementaire.

Avec l'autorisation de leur chef de service, les fonctionnaires peuvent acquérir des munitions dans les mêmes quantités que celles prévues au 3° de l'article R. 312-47 du C.S.I., soit 3000 cartouches par arme et par an, et ne peuvent détenir plus de 1000 munitions par arme. Ils doivent présenter à l'armurier ou au club de tir affilié les pièces suivantes :

- ✓ l'autorisation d'acquisition
- ✓ leur carte professionnelle
- ✓ leur licence de tireur sportif

➢ TIR FORAIN (art. R. 312-44 du C.S.I.)

Les exploitants de tir forain dans certaines conditions peuvent être autorisés à acquérir et à détenir des armes de poing à un coup du 1° de la catégorie B à percussion annulaire et d'un calibre égal ou inférieur à 6 mm.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP UOPJ

- **FORMATION DANS LES MÉTIERS DE L'ARMURERIE ET DE L'ARMEMENT (art. R. 312-44-1)**

Peuvent être autorisés par le préfet, sous réserve, pour les personnes physiques, du respect des dispositions de l'article L. 312-6, à acquérir et à détenir des armes et leurs éléments relevant de la catégorie B dans la limite de quinze, les organismes privés délivrant un enseignement et une formation professionnelle en vue de l'obtention du certificat de qualification professionnelle mentionné au b du 2° de l'article R. 313-3.

III - REFUS D'AUTORISATION (ART. R. 312-21 DU C.S.I.)

L'autorisation d'acquisition et de détention des armes, munitions et de leurs éléments de la catégorie A ou B n'est pas accordée lorsque le demandeur :

- 1° Se trouve dans une des situations prévues à l'article L. 312-16 (inscription au fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes (F.I.N.I.A.D.A.);
- 2° A été condamné pour l'une des infractions mentionnées au 1° de l'article L. 312-3 du présent code figurant au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ou dans un document équivalent pour les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
- 3° A un comportement incompatible avec la détention de ces matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments, révélé par l'enquête diligentée par le préfet. Cette enquête peut donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- 4° Fait l'objet d'une mesure de protection juridique en application de l'article 425 du code civil, a été ou est admis en soins psychiatriques sans consentement en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale et des articles L. 3212-1 à L. 3213-11 du code de la santé publique ou est dans un état physique ou psychique manifestement incompatible avec la détention de ces matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments.

L'autorisation peut toutefois être accordée par le préfet dès lors que la personne ayant fait l'objet de soins psychiatriques sans consentement présente un certificat médical conforme aux dispositions de l'article R. 312-6.

L'autorité administrative peut interdire l'acquisition et la détention des armes, munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C aux personnes dont le comportement laisse craindre une utilisation dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui (L . 312-3-1 du C.S.I.).

Sont également interdites d'acquisition et de détention d'arme de toutes catégories, les personnes faisant l'objet d'une interdiction de détention ou de port d'arme dans le cadre d'une ordonnance de protection (art. L. 312-3-2 du C.S.I.).

NOTA : Les autorisations d'acquisition et de détention de matériels de guerre, armes et munitions peuvent être retirées pour des raisons d'ordre public (Art L. 312-11 du code de sécurité intérieure) ou de sécurité des personnes (Art L. 312-7 du code de sécurité intérieure) par l'autorité qui les a délivrées.

IV - ARMES DE CATÉGORIE C ET D

L'acquisition des armes et éléments d'armes de la catégorie C est subordonnée à la procédure de déclaration. La détention des armes de cette catégorie par des personnes qui ont eu une arme précédemment déclarée et acquise légalement, est autorisée.

© SDCP – Tous droits réservés

L'acquisition par des personnes majeures des armes et de leurs éléments de la catégorie C est subordonnée à la présentation (art. L.312-4-1 C.S.I) :

- d'un certificat médical datant de moins d'un mois ;
- d'un permis de chasser accompagné d'un titre de validation annuel ou d'un titre de validation de l'année précédente ou ;
- d'une licence de tir en cours de validité de la fédération sportive ou ;
- d'une carte de collectionneur d'armes.

Les personnes majeures peuvent acquérir et détenir librement les armes et leurs éléments de catégorie D.

Sont également interdites d'acquisition et de détention d'arme de toutes catégories, les personnes faisant l'objet d'une interdiction de détention ou de port d'arme dans le cadre d'une ordonnance de protection. (art. L. 312-3-2 du C.S.I.).

V - RÉGIME APPLICABLE AUX MINEURS

➢ ACQUISITION ET DÉTENTION

L'acquisition et la détention des matériels de guerre, armes, munitions et leurs éléments de toute catégorie par les mineurs sont interdites (art. L. 312-1 du C.S.I.).

Des exceptions à l'interdiction de détention sont prévues à l'article R. 312-52 du C.S.I., sous la condition d'avoir l'autorisation d'une personne exerçant l'autorité parentale (sauf si celle-ci est inscrite au FINIADA).

L'acquisition doit être réalisée par la personne qui exerce l'autorité parentale.

➢ EXCEPTIONS (ART. R. 312-52 C.S.I)

↳ Mineurs de plus de 9 ans

La détention des armes de la catégorie D (h) et (h bis) est autorisée pour les mineurs de plus de 9 ans. Ils doivent être titulaires d'une licence de tir en cours de validité.

↳ Mineurs de plus de 12 ans

Les armes et leurs éléments des catégories C peuvent être détenus par des mineurs s'ils ont plus de douze ans et sont titulaires d'une licence de tir en cours de validité.

Ils sont autorisés à utiliser les lanceurs de paintball de la catégorie D (h) sur les terrains de paintball déclarés en application du code du sport.(art. R. 312-52 al.5 du C.S.I.).

↳ Mineurs de plus de 16 ans

Les armes et leurs éléments des catégories C peuvent être détenus par des mineurs de plus de seize ans s'ils sont titulaires du permis de chasser.

La détention des armes historiques et de collection de catégorie D (e), (f) ou (g) est possible.

VI - DESSAISISSEMENT DE L'ARME

➢ LES CAS DE DESSAISISSEMENT

↳ Dispositions générales (art. R. 312-17 du C.S.I.)

Doivent se dessaisir des armes, éléments et munitions concernés ou faire neutraliser les armes concernées dans un délai de trois mois :

- ✓ 1° Les bénéficiaires d'autorisations venues à expiration et dont le renouvellement n'a pas été demandé ;
- ✓ 2° (Abrogé)
- ✓ 3° (Abrogé)

© SDCP – Tous droits réservés

- ✓ 4° Les bénéficiaires d'autorisations nulles de plein droit mentionnées à l'article R. 312-15.

Le préfet peut également ordonner la remise ou le dessaisissement des armes, éléments ou munitions concernés aux personnes suivantes :

- ✓ 1° Les bénéficiaires d'autorisations qui ont été retirées ;
- ✓ 2° Les bénéficiaires d'autorisations dont le renouvellement a été refusé ;
- ✓ 3° Les bénéficiaires d'autorisations qui ne se sont pas dessaisis de leurs armes, éléments ou munitions.

↳ Refus de conservation

- ✓ Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de catégorie A ou B, trouvés par elle ou qui lui sont dévolus par voie successorale et qu'elle ne souhaite pas conserver, peut s'en dessaisir, sans avoir à les déclarer préalablement par l'intermédiaire du compte individualisé mentionné à l'article R. 312-91 du C.S.I.. (art. R. 312-51-1 du C.S.I.)
- ✓ Les mêmes dispositions sont également prévues concernant une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de catégorie C (art. R. 312-55-1 du C.S.I.)

↳ Cas particulier (art. L. 312-11 du C.S.I.)

- ✓ Pour des raisons d'ordre public ou de sécurité des personnes, le représentant de l'État dans le département peut ordonner à tout détenteur d'une arme, de munitions et de leurs éléments de toute catégorie de s'en dessaisir.
- ✓ Sauf urgence, la procédure est contradictoire. Le préfet fixe le délai au terme duquel le détenteur doit s'être dessaisi de son arme, de ses munitions et de leurs éléments.

➢ LES MOYENS DE DESSAISISSEMENT (art. R. 312-74 du C.S.I.)

Le détenteur se dessaisit de l'arme, des munitions ou de leurs éléments dans le délai de trois mois qui suit la notification de la décision selon l'une des modalités suivantes :

- ✓ 1° La vente à un armurier ou à un particulier autorisé ;
- ✓ 2° (Abrogé) ;
- ✓ 3° La destruction par un armurier ;
- ✓ 4° La remise à l'État aux fins de destruction ou de valorisation ;
- ✓ 5° Dépôt auprès d'un armurier désigné par l'État et agissant sous son contrôle aux fins de la remise mentionnée au 4°.

VII - LA MISE EN POSSESSION

➢ ARME DE CATÉGORIE A OU B

Toute personne mise en possession d'une arme, d'un élément d'arme ou de munitions de catégorie A ou B, trouvés par elle ou qui lui sont dévolus par voie successorale et qu'elle souhaite conserver, déclare cette mise en possession sans délai par l'intermédiaire du compte individualisé mentionné à l'article R. 312-91.

Cette déclaration comporte les informations fixées par arrêté du ministre de l'intérieur. Le préfet informe sans délai le commissaire de police ou le commandant de brigade de gendarmerie du lieu de domicile de cette déclaration.(art. R. 312-51 C.S.I.).

Cette personne dispose d'un délai de douze mois à compter de sa déclaration pour remplir les conditions nécessaires à l'obtention de l'autorisation de détention ou pour se mettre en conformité avec les règles relatives aux quotas. Durant ce laps de temps, l'arme, l'élément d'arme ou les munitions sont déposés auprès d'un professionnel autorisé pour la catégorie correspondante et inscrits à ce titre au livre de police dématérialisé au plus tard trois mois à compter de la déclaration A défaut, le préfet en ordonne le dessaisissement

© SDCP – Tous droits réservés

Si, à l'expiration du délai de douze mois, la personne ne remplit pas les conditions fixées à cet alinéa, elle se dessaisit de l'arme, de l'élément d'arme ou des munitions concernés, selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75, ou fait neutraliser l'arme.

- **ARME DE CATÉGORIE C**

Toute personne mise en possession d'une arme ou d'un élément d'arme de la catégorie C trouvés par elle ou qui lui sont dévolus par voie successorale, si elle souhaite conserver, doit se conformer aux dispositions de l'article R.312-55 du C.S.I. :

– Déclarer une mise en possession, sans délai, par l'intermédiaire du compte individualisé mentionné à l'article R. 312-91 du C.S.I ;

– Joindre un certificat médical datant de moins d'un mois.

À défaut le préfet peut ordonner le dessaisissement de l'arme selon les modalités prévues aux articles R. 312-74 et R. 312-75 du C.S.I.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

LES RÈGLES DE PORT ET DE TRANSPORT

L'article R. 311-1 du C.S.I. (III-10° et 13°) introduit dans la réglementation une définition du port et du transport des armes.

Ainsi, le port d'arme est le fait d'avoir une arme sur soi utilisable immédiatement.

Le transport d'arme correspond au fait de déplacer une arme en l'ayant auprès de soi et inutilisable immédiatement.

La réglementation ne prévoit pas d'autorisation administrative de transport ou de port d'arme pour les particuliers, à l'exception des autorisations ministérielles de port d'arme des articles R. 315-5 et R. 315-6 du C.S.I.

Sur la base de l'article L. 315-1 du code de la sécurité intérieure, l'article R. 315-1 du C.S.I. précise les règles générales d'interdiction de port ou de transport des armes selon leur catégorie d'appartenance et donc leur dangerosité :

I - CATÉGORIES A ET B

Interdiction du port des armes, éléments d'arme et munitions ainsi que le transport sans motif légitime ;

II - CATÉGORIES C ET D

Interdiction sans motif légitime du port et du transport des armes, éléments d'arme et munitions.

Dans ce cadre, le port et le transport des couteaux est permis dès lors qu'il existe un motif légitime.

La légitimité du port ou du transport suppose que le couteau porté ou transporté présente des caractéristiques d'utilisation par rapport à l'activité pour laquelle il est effectivement utilisé.

La légitimité du port ou du transport peut être contrôlée par les fonctionnaires habilités. Elle résulte de l'appréciation des faits et de l'examen des titres de détention.

Le transport peut s'effectuer dans un cadre professionnel mais également en dehors d'une activité professionnelle. (tireur sportif qui se rend à son club avec son arme...)

Afin de concilier les exigences de sécurité publique et la pratique de certaines activités, les articles R. 315-2 et R. 315-3 du C.S.I. prévoient des règles particulières spécifiques pour la pratique de la chasse et du tir sportif ainsi que pour la participation à des reconstitutions historiques.

III - CONCERNANT LA CHASSE

Le permis de chasser accompagné d'un titre français de validation de l'année en cours vaut titre de port légitime pour les armes, éléments d'armes et munitions de la catégorie C ainsi que pour les armes du « a »de la catégorie D pour leur utilisation en action de chasse ou pour toute activité qui y est liée. Pour ces mêmes armes, éléments d'armes et munitions, le permis de chasser vaut également titre de transport. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire qu'il soit accompagné d'un titre français de validation de l'année en cours.

SDCP - DocPro UOPJ

© SDCP – Tous droits réservés

IV - CONCERNANT LE TIR SPORTIF

La licence de tir en cours de validité vaut titre de transport légitime des armes, éléments d'arme, systèmes d'alimentation et munitions des catégories A, B et C ainsi que des armes, éléments d'arme et munitions de la catégorie D utilisés dans la pratique du sport relevant de la fédération qui a délivré la licence.

V - LES COLLECTIONNEURS

La carte de collectionneur vaut titre de transport légitime des armes de catégorie C pour les activités liées à l'exposition dans un musée ouvert au public, à la conservation, à la connaissance ou à l'étude des armes.

VI - CONCERNANT LES FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS

Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d'une mission de police sont autorisés à porter, dans l'exercice ou à l'occasion de leurs fonctions, des armes et munitions du 1° de la catégorie B et de la catégorie D qu'ils détiennent dans des conditions régulières (art. R. 315-8 DU C.S.I.).

Les officiers d'active, les officiers généraux du cadre de réserve, les officiers de réserve et les sous-officiers d'active portent leurs armes et munitions dans les conditions définies par les règlements particuliers qui les concernent (art. R. 315-9 du C.S.I.).

Les fonctionnaires et agents de l'administration des douanes et de l'administration pénitentiaire sont autorisés dans l'exercice de leurs fonctions à transporter, à porter et utiliser les armes des catégories A, B, C et D qui leur ont été remises par leur administration (art. R. 315-10 du C.S.I.).

Un fonctionnaire de la police nationale, un officier ou un sous-officier de gendarmerie d'active peut accéder, en dehors de son service, à un établissement recevant du public (E.R.P.) en étant porteur de son arme (art. R. 315-11 du C.S.I.). Ils sont soumis cependant à des dispositions particulières :

- Ils doivent être à jour de leurs obligations de formation continue en matière d'emploi des armes ;
- Ils ne doivent à aucun moment se séparer de leur arme ;
- Avant de franchir un point de contrôle de l'accès à l'E.R.P., ils établissent leur qualité par la présentation de leur carte professionnelle et du brassard d'identification ;
- L'arme est portée de façon non visible.

Si la mission confiée le requiert, les policiers adjoints et les policiers réservistes habilités peuvent être autorisés à porter des armes prévues au 1° du II de l'art. R. 311-2 du C.S.I. accompagnées de systèmes d'alimentation.(R. 411-7 et R. 411-29 du C.S.I.)

De même ils peuvent être autorisés par leur chef de service lorsque leur mission le requiert au port et transport des grenades à main de désencerclement, grenades à effet lacrymogène, armes à impulsion électrique, générateurs d'aérosols lacrymogènes ou incapacitants, aux bâtons de défense.

Les réservistes retraités des corps actifs de la police nationale, s'ils sont titulaires d'une habilitation au port et à l'emploi des lanceurs de balles de défense 40 mm et de leurs munitions à jour lors de leur intégration dans la réserve opérationnelle peuvent être autorisés par le chef de service à porter et transporter ces armes. (art. 411-29 du C.S.I.)

SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

VII - CONCERNANT LES ACTIVITÉS PRIVÉES DE SÉCURITÉ

Les membres du personnel des entreprises qui se trouvent dans l'obligation d'assurer la sécurité de leurs biens ou le gardiennage de leurs immeubles peuvent, lorsque leur mission le justifie, être autorisés à porter les armes et munitions dont ils sont pourvus à l'extérieur des bâtiments et locaux de ces entreprises.

Les autorisations sont délivrées par le préfet du département où sont situés les lieux à surveiller. Elles sont révocables à tout moment par le préfet qui les a délivrées.

VIII - CONCERNANT LES PERSONNES EXPOSÉES À DES RISQUES EXCEPTIONNELS D'ATTEINTE À LEUR VIE

Le ministre de l'Intérieur peut autoriser par arrêté toute personne exposée à des risques exceptionnels d'atteinte à sa vie, sur sa demande, à porter et transporter une arme de poing (art. R. 312-39 C.S.I.) ainsi que les munitions correspondantes dans les limites fixées à 50 cartouches par arme (art. R. 312-47 1° C.S.I.).

Ces personnes peuvent être autorisées à porter cette arme sur le lieu d'exercice de leur activité professionnelle (art . R. 315-5-1 C.S.I.).

IX - CONCERNANT LES PERSONNES ÉTRANGÈRES SÉJOURNANT EN FRANCE

Le ministre de l'intérieur peut autoriser par arrêté tout agent relevant d'un gouvernement étranger et concourant à une mission de sécurité en France, toute personnalité étrangère séjournant en France ainsi que les personnes assurant sa sécurité ou toute personne exerçant en France des fonctions au sein d'une représentation diplomatique ou d'une organisation internationale ou d'une institution, organe, organisme ou service de l'Union européenne, sur la demande du gouvernement du pays dont cet agent, cette personnalité ou cette personne est ressortissante ou sur la demande de l'organisation internationale ou de l'institution, organe, organisme ou service de l'Union européenne concerné, à détenir, porter et transporter une arme de poing (art. R. 315-6 du C.S.I.) et, dans les limites fixées à 50 cartouches par arme, les munitions correspondantes (art. R. 312-47 1° du C.S.I.), ainsi que deux armes parmi les suivantes : matraque ou bâton télescopique classés au a de la catégorie D ou générateur d'aérosol lacrymogène ou incapacitant classé au b de la même catégorie.

L'autorisation ne peut être délivrée, selon le cas, pour une durée supérieure à celle de la mission, du séjour de la personnalité ou de l'exercice des fonctions. Dans ce dernier cas, l'autorisation est délivrée pour une durée maximale d'un an, renouvelable.

A titre exceptionnel, le transport de plusieurs armes de poing et de leurs munitions par une même personne assurant la sécurité d'une personnalité étrangère peut être autorisé.

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

L'ACQUISITION, LA DÉTENTION OU LA CESSION D'UNE OU DE PLUSIEURS ARMES DE CATÉGORIE A OU B OU DES MUNITIONS CORRESPONDANTES SANS AUTORISATION

L'acquisition, la détention ou la cession des matériels de guerre, armes, éléments d'armes ou munitions relevant des catégories A et B, sans l'autorisation prévue au I de l'article L. 2332-1 du code de la défense, en violation des articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-4-3, L. 314-2 et L. 314-3 du code de la sécurité intérieure constitue un délit.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 222-52 du code pénal réprime le fait d'acquérir, de détenir ou de céder ou sans autorisation des matériels de guerre, armes, éléments d'armes ou munitions des catégories A ou B.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

- **L'ACQUISITION, LA CESSION OU LA DÉTENTION**

  - L'acquisition

    On entend par acquisition le fait soit d'acheter l'arme ou les munitions à un commerçant ou à un particulier, soit de la recevoir sous forme de don ou legs. Pour acquérir une arme, il faut que la personne obtienne préalablement une autorisation d'acquisition.

  - La cession

    On parle de cession lorsque l'arme et les munitions sont cédées à un tiers sous forme de don ou legs, ou vente.

  - La détention

    La loi entend tous les actes par lesquels une personne assure une maîtrise de fait, une mainmise matérielle, sur des armes ou des munitions, quelle que soit leur nature juridique. Le détenteur n'est pas forcément le propriétaire de l'arme, il peut en avoir seulement la jouissance (ex : agent de sécurité). Le détenteur conserve l'arme ou les munitions à son domicile ou dans un lieu assimilé.

    Il faut dissocier la notion de détention de celle de port ou transport qui nécessite une autorisation spécifique. La personne qui bénéficie uniquement d'une autorisation de détention d'arme n'est donc pas autorisée à transporter ou porter cette arme.

- **LES ARMES OU LES MUNITIONS CONCERNÉES**

L'article 222-52 du code pénal incrimine seulement l'acquisition, la détention ou cession des matériels de guerre, armes, éléments d'armes ou munitions relevant des catégories A ou B.

© SDCP – Tous droits réservés

Les armes de catégorie A sont classées dans les matériels de guerre et armes interdits à l'acquisition et à la détention. Les armes de catégorie B sont des armes soumises à autorisation.

➢ L'ABSENCE D'AUTORISATION

Nota : Les entreprises de fabrication ou de commerce des matériels de guerre ou de défense des premières catégories A ou B ne peuvent exercer leur activité sans bénéficier d'une autorisation expresse de l'État, qui par ailleurs est chargé d'assurer leur contrôle (art. L. 2332-1 "I" du code de la défense).

Concernant les particuliers, l'État conserve un contrôle strict sur les activités liées à l'acquisition ou à la détention d'armes. Sans autorisation expresse, l'acquisition et la détention des armes et munitions définies dans les catégories A ou B sont interdites. L'autorisation n'est donc pas un droit mais une dérogation, le principe étant l'interdiction.

Seules les personnes qui ont sollicité et obtenu une autorisation de détention d'arme de catégorie A ou B délivrée par le préfet sont autorisées à posséder une telle arme ainsi que les munitions correspondantes.

En matière d'acquisition, de cession et de détention d'armes et de munitions relevant des catégories A ou B, les particuliers ne doivent pas contrevenir aux dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-4, L. 312-4-3, L. 314-2 ou L. 314-3 du code de la sécurité intérieure.

- Les dispositions des articles L. 312-1 à L. 312-4 et L. 312-4-3 du C.S.I.

  Ces articles rappellent que l'acquisition et la détention des matériels de guerre des catégories A ou B sont interdites sauf autorisation délivrée par l'État. Cette autorisation est généralement accordée aux tireurs sportifs et aux personnes exposées à des risques sérieux pour leur sécurité du fait de la nature ou du lieu d'exercice de leur activité.

  Le nombre d'armes ou de munitions, les conditions d'âge et les modalités de détention diffèrent ; elles peuvent être plus ou moins restrictives en fonction de la qualité du détenteur (mineur, tireur sportif, etc.).

  En dehors des catégories A ou B, ces articles précisent les règles en matière de détention d'armes pour toutes les autres catégories.

- Les dispositions des articles L. 314-2 et L. 314-3 du C.S.I.

  Ces articles précisent que les armes et les munitions des catégories A ou B ne peuvent être transférées ou cédées d'un particulier à un autre que dans les cas où celui à qui l'arme est cédée ou transférée bénéficie d'une autorisation, répondant aux conditions indiquées ci-dessus.

III - ÉLÉMENT MORAL

➢ VOLONTÉ DE DÉTENIR UNE ARME

➢ CONSCIENCE DE NE PAS ÊTRE EN POSSESSION DE L'AUTORISATION CORRESPONDANTE

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

- Article 222-52 alinéa 2 du C.P.

  Lorsque l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme.

© SDCP – Tous droits réservés

- Article 222-52 alinéa 3 du C.P.

  Lorsque l'infraction est commise par au moins deux personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice.

V - RÉPRESSION

PEINES ENCOURUES

- Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	222-52 al.1 du C.P.		- 5 ans d'emprisonnement - 75 000 € d'amende
AGGRAVÉE		222-52 al.2 du C.P.	Circonstance prévue au présent alinéa	- 7 ans d'emprisonnement - 100 000 € d'amende
		222-52 al.3 du C.P.	Circonstance prévue au présent alinéa	- 10 ans d'emprisonnement - 500 000 € d'amende

- Personnes morales

  L'article 222-61 du C.P. prévoit la responsabilité pénale pour les personnes morales. Elles encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38, les peines prévues à l'article 131-39 du C.P.

TENTATIVE : OUI

La tentative d'acquisition, de détention ou de cession des matériels de guerre, armes, éléments d'armes ou munitions relevant des catégories A ou B, sans l'autorisation, est spécialement prévue par l'article 222-60 du C.P.

COMPLICITÉ : OUI

EXEMPTION ET RÉDUCTION DE PEINE : OUI

Elles sont prévues spécifiquement par :

- l'article 222-67-1 al.1 du C.P. pour l'exemption de peine :

  « Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter leur réalisation. »

- l'article 222-67-1 al.2 du C.P. pour la réduction de peine :

  « La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice de l'une des infractions prévues à la présente section est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

LE PORT SANS AUTORISATION OU LE TRANSPORT SANS MOTIF LÉGITIME DE MATÉRIELS DE GUERRE, D'ARMES, D'ÉLÉMENTS D'ARME OU DE MUNITIONS DE LA CATÉGORIE A OU B

Le fait de porter ou de transporter, hors de son domicile, sans motif légitime, et sous réserve des exceptions résultants des articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité intérieure, des matériels de guerre, armes, éléments d'arme ou munitions relevant des catégories A ou B, même en étant régulièrement détenteur constitue un délit.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article 222-54 du code pénal prévoit et réprime le port et le transport sans motif légitime des matériels de guerre, armes, éléments d'arme ou des munitions des catégories A ou B.

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

- **LE PORT OU LE TRANSPORT DES MATÉRIELS DE GUERRE, D'ARMES, DE MUNITIONS OU D'ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS D'ARMES DE CATÉGORIE A OU B**

  - Le port ou le transport

    Concernant le port, il s'agit de l'action d'avoir l'arme sur soi, à la ceinture, dans un étui, dans la poche, etc. et utilisable immédiatement.

    Le transport s'entend comme l'action de déplacer une arme d'un lieu à un autre, en dehors du domicile, en l'ayant auprès de soi et inutilisable immédiatement. Elle peut être placée dans une valise, dans le coffre d'un véhicule, etc.

  - Les armes, les munitions ou éléments d'armes concernés

    Les armes de catégorie A considérées comme des matériels de guerre et armes interdites à l'acquisition et à la détention.

    Les armes de catégorie B, armes soumises à autorisation.

    Le législateur a inclus les éléments des armes même si en tant que tels ils peuvent apparaître inoffensifs afin d'éviter le transport d'une arme en pièces détachées en toute impunité, pour la remonter dans le lieu de destination ou d'emploi.

- **L'INTERDICTION DU PORT OU DU TRANSPORT HORS DU DOMICILE**

L'auteur doit être trouvé en possession de l'arme, en dehors de son domicile.

On entend par domicile, le lieu d'habitation de la personne mais également tout endroit qui sans être constitutif de domicile n'en est pas pour autant libre d'accès pour l'agent de la force publique, dès lors qu'il peut être qualifié de lieu normalement clos.

© SDCP – Tous droits réservés

Il s'agit d'une notion développée par la jurisprudence et qui assimile au domicile les lieux qui se trouvent dans l'enceinte de la maison ou à proximité immédiate de celle-ci dès lors qu'elles en constituent le prolongement.

Ces notions de port et de transport doivent être dissociées de l'autorisation de détention d'armes. Si elle ne bénéficie pas de dispositions légales ou individuelles spécifiques en matière de port et de transport d'armes, la personne qui bénéficie d'une autorisation de détention d'arme sera poursuivie pour infraction de port ou transport d'arme illégal dès lors que cette arme franchit les limites du domicile, c'est-à-dire du lieu où elle est normalement entreposée, et en ce qui concerne le transport lorsque le motif n'est pas légitime.

Dans ces conditions, la personne qui bénéficie d'une autorisation de détention d'arme sera poursuivie si elle est trouvée en possession de son arme dans un véhicule, une caravane, un bateau, une chambre d'hôtel, sauf si la caravane, le bateau, la chambre constituent le domicile de la personne et que l'arme est supposée y être entreposée.

- **LES DÉROGATIONS À L'INTERDICTION ABSOLUE DE PORT OU DE TRANSPORT**

  - L'existence d'une autorisation expresse

    Le port ou le transport d'armes ou d'éléments d'armes peut être autorisé si un texte légal le prévoit (articles L. 315-1 et L. 315-2 du code de la sécurité intérieure). Il en est ainsi pour certaines professions telles que : militaires, policiers, membres des sociétés de sécurité, de transports de fonds ou de vigiles. L'autorisation de port n'est cependant pas une règle de portée générale. À cet égard, l'article L. 315-1 précise bien que les personnels listés dans cet article peuvent être autorisés à s'armer mais seulement « pendant l'exercice de leurs fonctions ».

  - L'existence d'un motif légitime de transport

    Le transport de matériel de guerre, d'une arme, d'éléments d'arme ou de munitions de catégorie A ou B est également admis s'il existe un motif légitime à son déplacement, un déménagement, un transport entre le domicile et l'armurerie, pour se rendre sur une compétition ou un entraînement, au titre de la chasse, de la reconstitution historique.

III - ÉLÉMENT MORAL

Il s'agit d'une infraction intentionnelle. L'individu a conscience qu'il ne respecte pas la loi.

- **VOLONTÉ DE PORTER OU TRANSPORTER UNE ARME EN DEHORS DE SON DOMICILE**

- **CONSCIENCE DE PORTER OU TRANSPORTER UNE ARME SANS MOTIF LÉGITIME**

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

  - Article 222-54 alinéa 2 du C.P.

    Si l'auteur des faits a été antérieurement condamné pour une ou plusieurs infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du code de procédure pénale à une peine égale ou supérieure à un an d'emprisonnement ferme.

  - Article 222-54 alinéa 3 du C.P.

    Si le transport d'armes est effectué par au moins deux personnes ou si deux personnes au moins sont trouvées ensemble porteuses d'armes.

© SDCP – Tous droits réservés

V - RÉPRESSION

➢ PEINES ENCOURUES

↳ Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE	DÉLIT	222-54 al.1 du C.P.		- 7 ans d'emprisonnement - 100 000 € d'amende
AGGRAVÉE		222-54 al.2 du C.P.	Circonstance prévue au présent alinéa	- 10 ans d'emprisonnement - 500 000 € d'amende
		222-54 al.3 du C.P.	Circonstance prévue au présent alinéa	

↳ Personnes morales

L'article 222-61 du C.P. prévoit la responsabilité pénale pour les personnes morales. Elles encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38, les peines prévues à l'article 131-39 du C.P.

➢ TENTATIVE : NON

➢ EXEMPTION OU RÉDUCTION DE PEINE : OUI

Elles sont prévues spécifiquement par :

↳ l'article 222-67-1 al.1 du C.P. pour l'exemption de peine :

« Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues à la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter leur réalisation. »

↳ l'article 222-67-1 al.2 du C.P. pour la réduction de peine :

« La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice de l'une des infractions prévues à la présente section est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser la réalisation de l'infraction ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. »

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro UOPJ

LE PORT SANS AUTORISATION OU LE TRANSPORT SANS MOTIF LÉGITIME D'ARMES, DE MUNITIONS OU DE LEURS ÉLÉMENTS DE LA CATÉGORIE C OU D

Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des dispositions des articles L. 315-1 et L. 315-2, est trouvé porteur ou effectue sans motif légitime le transport d'armes de catégories C ou D (figurant sur une liste fixée par arrêté), de munitions ou de leurs éléments, même s'il en est régulièrement détenteur, constitue un délit.

I - ÉLÉMENT LÉGAL

L'article L. 317-8 du code de la sécurité intérieure prévoit et réprime le port et le transport sans motif légitime des armes, de munitions ou de leurs éléments des catégories C ou D (à l'exception de ceux qui présentent une faible dangerosité et figurent sur une liste fixée par arrêté).

II - ÉLÉMENT MATÉRIEL

- **LE PORT OU LE TRANSPORT D'ARMES, DE MUNITIONS OU DE LEURS ÉLÉMENTS DE CATÉGORIE C OU D**

  - Le port ou le transport

    Concernant le port, il s'agit de l'action d'avoir l'arme sur soi, à la ceinture, dans un étui, dans la poche, etc et utilisable immédiatement.

    Le transport s'entend comme l'action de déplacer une arme d'un lieu à un autre, en dehors du domicile, en l'ayant auprès de soi et inutilisable immédiatement. Elle peut être placée dans une valise, dans le coffre d'un véhicule, etc.

  - Les armes, les munitions ou leurs éléments concernés
    - ✓ Les armes de catégorie C, armes soumises à déclaration.
    - ✓ Les armes de catégories D figurant sur une liste fixée par arrêté.

    Le législateur a inclus les éléments des armes même si en tant que tels ils peuvent apparaître inoffensifs afin d'éviter le transport d'une arme en pièces détachées en toute impunité, pour la remonter dans le lieu de destination ou d'emploi.

- **L'INTERDICTION DU PORT OU DU TRANSPORT HORS DU DOMICILE**

  Il s'agit des mêmes modalités que celles définies pour le port ou le transport sans motif légitime de matériels de guerre, d'armes, d'éléments d'armes ou de munitions de la catégorie A ou B.

© SDCP – Tous droits réservés

- **LES DÉROGATIONS A L'INTERDICTION ABSOLUE DE PORT OU DE TRANSPORT**

  - L'existence d'un motif légitime de transport

    Le transport d'une arme, de munitions ou d'éléments d'arme de catégorie C ou D (sauf dans le cas où il est libre) est également admis s'il existe un motif légitime à son déplacement, un déménagement, un transport entre le domicile et l'armurerie, pour se rendre sur une compétition ou un entraînement, au titre de la chasse, de la reconstitution historique.

III - ÉLÉMENT MORAL

Il s'agit d'une infraction intentionnelle. L'individu a conscience qu'il ne respecte pas la loi.

- **VOLONTÉ DE PORTER OU TRANSPORTER UNE ARME EN DEHORS DE SON DOMICILE**

- **CONSCIENCE DE PORTER OU TRANSPORTER UNE ARME SANS MOTIF LÉGITIME**

IV - CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

  - Article L. 317-9 du C.S.I.

    Si le transport d'armes est effectué par au moins deux personnes ou si deux personnes au moins sont trouvées porteuses d'armes.

V - RÉPRESSION

- **PEINES ENCOURUES**

  - Personnes physiques

QUALIFICATION	CLASSIFICATION	ARTICLE	CIRCONSTANCES AGGRAVANTES	PEINES PRINCIPALES
SIMPLE (CATÉGORIE C)	DÉLIT	L. 317-8 2° du C.S.I.	Une des circonstances prévues au présent article	- 2 ans d'emprisonnement - 30 000 € d'amende
SIMPLE (CATÉGORIE D)		L. 317-8 3° du C.S.I.		- 1 an d'emprisonnement - 15 000 € d'amende
AGGRAVÉE (CATÉGORIE C)		L. 317-9 2° du C.S.I.	Une des circonstances prévues au présent article	- 5 ans d'emprisonnement - 75 000 € d'amende
AGGRAVÉE (CATÉGORIE D)		L. 317-9 3° du C.S.I.		- 2 ans d'emprisonnement - 30 000 € d'amende

  - Personnes morales: NON
  - Amende forfaitaire délictuelle

    ✓ Le dernier alinéa de l'article L 317-8 du C.S.I. permet de recourir à la procédure d'amende forfaitaire prévue par les articles 495-17 à 495-25 du C.P.P. pour le délit de port ou transport sans motif légitime d'armes, de munitions ou de leurs éléments de la catégorie D (sauf s'il s'agit d'armes à feu).

© SDCP – Tous droits réservés

Pour aller plus loin

Consultez

Les Guides Pratiques du Policier
Armes, munitions, explosifs

ACADÉMIE DE POLICE
SDCP - DocPro
UOPJ

 © SDCP – Tous droits réservés

ACADÉMIE
DE POLICE

Sous-Direction des Compétences et du Pilotage

La Documentation Professionnelle de la PN

Tél. 04 73 19 52 58
academie-sdcp-docpro-pn@interieur.gouv.fr

Consultez le site de la DocPro

http://docpro-pn.minint.fr

DOCPRO
Documentation Professionnelle de la
POLICE NATIONALE

Impression
Académie de Police - site de Clermont-Ferrand